

KASSATION & EGMR · 06.05.2002

Urteil des Kassationsgerichtshofs

ART

Gerichtsentscheidung

GERICHT

Der Kassationsgerichtshof

DATUM

06.05.2002

PARTEIEN

Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Nichtzulassungsurteil — Kassationsgerichtshof, Handelskammer · 6. Mai 2002

Überblick: Urteil des Kassationsgerichtshofs, Handels-, Finanz- und Wirtschaftskammer, über die Kassationsbeschwerde Nr. X 00-14.487 von Bernard Collorafi und den Gesellschaften Les Pins, Sebol und B et O gegen die Gesellschaft Mac Donald's France.

Das Wesentliche

Die Kassationsbeschwerde richtete sich gegen zwei Urteile des Berufungsgerichts Paris (16. Kammer, Abteilung A) vom 9. Dezember 1998 und 8. März 2000. Die Sache wurde in der öffentlichen Sitzung vom 12. März 2002 unter dem Vorsitz von Herrn Dumas verhandelt, auf den Bericht von Frau Mouillard, conseiller référendaire, mit den Stellungnahmen der SCP Bouzidi für die Kläger und der SCP Delaporte et Briard für Mac Donald's France. Der Gerichtshof nimmt die Wiederaufnahme des Verfahrens durch Herrn Gauthier, Liquidator der Gesellschaften Les Pins und B et O, zur Kenntnis. Da er der Ansicht ist, dass die geltend gemachten Rügen nicht geeignet sind, die Zulassung der Kassationsbeschwerde zu ermöglichen, erklärt er diese für nicht zugelassen, verurteilt die Kläger zu den Kosten und zur Zahlung von 2.250 Euro an Mac Donald's nach Artikel 700 der neuen Zivilprozessordnung.

Tragweite

Diese Entscheidung schließt den Kassationsweg und macht die im Berufungsverfahren ausgesprochenen Verurteilungen rechtskräftig, womit der gerichtliche Weg des Rechtsstreits endet.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/kassationsgerichtshof-kassationsbeschwerde-collorafi-nicht-zugelassen-mcdonalds-2002/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.